

1517753-22.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213665/2022 - 26º D.P. SACOMA, 26595358 - 26º D.P.

SACOMA, 2213665 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE ALCANTARA FAGUNDES e outro

Vítima:

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1517753-22.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213665/2022 - 26º D.P. SACOMA, 26595358 - 26º D.P.

SACOMA, 2213665 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE ALCANTARA FAGUNDES e outro

Vítima:

A Coletividade

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 08 de dezembro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, sob a presidência do MM. juiz de direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta às gravações que acompanham o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dr. LUIS FELIPE TEGON CERQUEIRA LEITE.

B. Defesa: dra. KARINA SANTOS SALVADOR, defensora pública do Estado.

C. Acusados: HENRIQUE ALCANTARA FAGUNDES e JOSUE TRINDADE SANTANA DA SILVA, presos no Centro de Detenção Provisória Chácara Belém I.

D. Testemunhas: EVANDRO FLORENTINO e JOHN LENON DA SILVA HUBNER.

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: Foram inquiridos os policiais militares EVANDRO FLORENTINO e JOHN LENON DA SILVA HUBNER. Na sequência, foi assegurado aos acusados e à defensora contato reservado e sigiloso na sala virtual pelo tempo solicitado e na ausência dos demais participantes. Retomados os trabalhos, os réus fizeram uso do direito ao silêncio e não foram interrogados. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. O MM. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou HENRIQUE ALCANTARA FAGUNDES e JOSUÉ TRINDADE SANTANA DA SILVA, qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, do Código Penal. O processo tramitou regularmente com o recebimento da denúncia, citação pessoal dos acusados, resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento. Encerrada a colheita da prova, o Ministério Público requereu a absolvição dos acusados ao argumento de insuficiência probatória, com subsequente manifestação da defesa. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público a função de promover a ação penal pública com exclusividade <>. O princípio acusatório, portanto, é norma constitucional e governa todo o processo penal brasileiro. O juiz, no sistema acusatório, não tem compromisso com a acusação ou com a gestão da prova e assume posição de inércia, para garantia da imparcialidade, que é regra fundante do processo penal. Consequentemente, se o Ministério Público entende inviável o pedido condenatório por falta de provas, não pode o julgador substituí-lo na promoção da ação penal, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. O requerimento de absolvição formulado pela acusação passa a ser vinculativo, isto é, obrigatório para o julgador. O artigo 385, do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz a condenar o acusado mesmo que a própria acusação tenha requerido a absolvição, não foi recepcionado pela Constituição. Na hipótese dos autos, observo que o Ministério Público requereu a absolvição do acusado ao argumento de fragilidade da prova. ASSIM SENDO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de ABSOLVER H.A.F. e J.T.S.D.S. das imputações contidas na denúncia, o que faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Autorizo a restituição dos aparelhos celulares apreendidos. Não há certeza da propriedade do dinheiro, de forma que DECRETO a perda em favor do FUNAD. Providencie-se a transferência. EXPEÇAM-SE ALVARÁS DE SOLTURA. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados".

O Ministério Público, os acusados e a defesa afirmaram o desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Em vista da ausência de recurso, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença ocorreu nesta data (08 de dezembro de 2022). Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Saem os presentes intimados."

As gravações da audiência foram importadas para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontram-se vinculadas a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, assinado digitalmente pelo MM. juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.